

0011022-12.2018.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Fábio Correia Bonini

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... onde comunicou à autoridade a falsa ocorrência de furto do veículo que fora envolvido no atropelamento em questão. Também é tranquilo que tal comunicação falsa de crime levou as autoridades a empreenderem atividades tendentes à localização do veículo, tanto que o a ocorrência foi noticiada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).

Todavia, não ficou suficientemente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0011022-12.2018.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0011022-12.2018.8.26.0071

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Aparecido de Arruda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu APARECIDO DE ARRUDA, com qualificação completa a fls. 36, foi denunciado como incurso no art. 302, §§ 1º, III, e 3º e 305 do Código Trânsito Brasileiro e 340 do Código Penal porque, no dia 21 de abril de 2018, por volta de 18h20min, na Avenida Duque de Caxias, nas proximidades do cruzamento com a Rua RioBranco, em Bauru, na direção de veículo automotor e sob a influência de álcool, teria praticado homicídio culposo contra Rubens Inácio Salzedas, deixando de prestar socorro à vítima embora pudesse fazê-lo sem risco pessoal; porque, no mesmo dia, horário e

local, teria se afastado do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída; e ainda porque, no mesmo dia, agindo em concurso com terceiro, teria provocado a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não ter se verificado.

A denúncia, que veio instruída por inquérito policial, foi recebida.

O réu foi citado e apresentou defesa prévia através da Defensoria Pública.

Durante a instrução foram ouvidas quatro testemunhas comuns, e em seguida o réu foi interrogado.

As partes nada requereram na oportunidade do art. 402 do Código de Processo Penal.

Em seus memoriais, o Ministério Público, afirmando terem restado comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a culpa do réu, requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, fixando-se o regime inicial aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa, por sua vez, alegou que o conjunto de provas não demonstrou ter havido conduta imprudente do réu, tendo o atropelamento ocorrido por culpa exclusiva da vítima; que a comunicação falsa de crime foi obra exclusiva do filho do réu, tratando-se, ademais, de comportamento que não teve qualquer consequência relevante; que é inconstitucional a norma penal incriminadora do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro; e que não houve conduta do acusado tendente a fugir de qualquer responsabilidade, tendo ele se afastado do local do fato por temer represálias. Ao final, pediu a absolvição, ou o afastamento da majorante do art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixando-se regime inicial aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos crimes está comprovada pelo laudo de exame necroscópico, que evidencia o resultado morte, bem como pelo restante do conjunto probatório, que demonstram ter havido afastamento do local do atropelamento e comunicação falsa de crime.

No que diz respeito à imputação por crime de homicídio culposo ao volante, são igualmente certas a autoria do crime e a culpa com que se houve o acusado para dar causa à morte da vítima.

É incontroverso que era o réu o condutor do veículo pelo qual a vítima foi atropelada.

Além disso, as provas dos autos demonstraram que o acusado se houve com negligência, dando assim causa ao atropelamento que provocou a morte do ofendido.

Segundo o que se apurou, o réu conduzia seu automóvel pela Avenida Duque de Caxias e, ao aproximar-se do cruzamento dessa via com a Rua Rio Branco, ele não percebeu a presença da vítima, que atravessava a avenida a pé, atropelando-a. Com isso, o ofendido veio a óbito. Foram nesse sentido as afirmações da testemunha Mykon Wellington dos Santos Barreto, que presenciou o acidente, bem como as declarações

do próprio acusado.

Então, é certo que o réu conduziu seu veículo de modo a descumprir o seu dever de cuidado objetivo. Ele tinha o dever de diligência, cumprindo-lhe atentar para a presença da vítima no leito da via mas, desatento, acabou por colhe-la com seu automóvel, assim provocando, involuntariamente, a sua morte.

Não se ignora que a vítima também contribuiu para o resultado danoso, pois atravessou a rua de forma descuidada, fazendo-o fora da faixa de pedestres, em momento em que o sinal semafórico estava aberto para o veículo conduzido pelo réu. Contudo, é sabido que, na seara penal, a concorrência de culpas não afasta a responsabilidade de quem colabora para a produção do resultado.

Além disso, ficou comprovado que o réu, naquela ocasião, conduzia seu veículo sob a influência de álcool, já que o exame com o etilômetro, ao qual ele se submeteu aproximadamente uma hora após o atropelamento, constatou a sua embriaguez etílica, como se pode concluir do documento de fls. 25.

Também ficou suficientemente demonstrado que o réu afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Com efeito, o acusado admitiu que, após o atropelamento, retirou-se do local do acidente, alegando tê-lo feito por temer represálias de populares. Todavia, não ficou demonstrado que ele corria algum risco caso permanecesse naquele local, já que nenhuma das testemunhas que foram ouvidas em juízo afirmaram ter havido qualquer atitude de hostilidade ao réu.

Fica claro, portanto, que o objetivo do réu era o de livrar-se de qualquer responsabilidade pelo acidente, conduta que tipifica do crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa alegou, quanto a essa imputação, a inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal, argumentando que ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já afirmou a constitucionalidade do tipo penal, na medida em que a norma incriminadora em questão não infirma o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão de tipicidade e da antijuridicidade. Vale conferir, a propósito, trechos da ementa de acórdão da lavra do eminente Ministro Luiz Fux, no RE 971959:

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGO 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL À LUZ DO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA Nº 907. NATUREZA PRINCIPOLÓGICA DA GARANTIA DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DA GARANTIA. HARMONIZAÇÃO COM OUTROS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS CONSTITUCIONALMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL ANALISADO.

1. O princípio da vedação à autoincriminação, conquanto direito fundamental assegurado na Constituição Federal, pode ser restringido, desde que (a) não seja afetado o núcleo essencial da garantia por meio da exigência de uma postura ativa do agente na assunção da responsabilidade que lhe é imputada; e que (b) a restrição decorra de um exercício de ponderação que viabilize a efetivação de outros direitos também assegurados constitucionalmente, respeitado o cânone da dignidade humana do agente.

...

9. A persecução penal, pela sua natureza, admite a relativização de direitos nas hipóteses de justificável tensão (e aparente colisão) entre o dever do Poder Público de promover uma repressão eficaz às condutas puníveis e as esferas de

liberdade e/ou intimidade daquele que se encontre na posição de suspeito ou acusado. É o que ocorre com a garantia do nemo tenetur se detegere, que pode ser eventualmente relativizada pelo legislador.

...

18. A fuga do local do acidente é tipificada como crime porque é do interesse da Administração da Justiça que, conforme o caso, ou o particular ou o Ministério Público disponham dos instrumentos necessários para promover a responsabilização cível e/ou penal de quem, eventualmente, provoca dolosa ou culposamente um acidente de trânsito.

19. A relativização da máxima nemo tenetur se detegere verificada in casu é admissível, uma vez que atende às duas premissas fundamentais acima estabelecidas.

(a) A uma porque não afeta o núcleo irreduzível da garantia enquanto direito fundamental, qual seja, jamais obrigar o investigado ou réu a agir ativamente na produção de prova contra si próprio. É que o tipo penal do art. 305 do CTB visa a obrigar que o agente permaneça no local do acidente de trânsito até a chegada da autoridade competente que, depois de identificar os envolvidos no sinistro, irá proceder ao devido registro da ocorrência. Ocorre que a exigência de permanência no local do acidente e de identificação perante a autoridade de trânsito não obriga o condutor a assumir expressamente eventual responsabilidade cível ou penal pelo sinistro e nem, tampouco, ensejará que contra ele seja aplicada qualquer penalidade caso não o faça; (b) A duas porque, em um exercício de ponderação, a referida flexibilização possibilita a efetivação em maior medida de outros princípios fundamentais com relação aos quais colide no plano concreto, sem que, ademais, acarrete qualquer violação à dignidade da pessoa humana.

...

26. Ademais, eventual declaração de inconstitucionalidade da conduta tipificada no art. 305 do CTB em nome da observância absoluta e irrestrita do princípio da vedação à autoincriminação caracterizaria evidente afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade, na sua vertente da vedação de proteção deficiente, na medida em que a fragilização da tutela penal do Estado, mediante a visualização de óbices à responsabilização penal da conduta de fugir do local do acidente, deixa a descoberto o bem jurídico de tutela da Administração da Justiça a que o Estado deveria salvaguardar por meio da norma penal, assim como, indiretamente, direitos fundamentais, principalmente a vida, a que se busca proteger por meio da promoção de maior segurança no trânsito.

...

29. Considerando a natureza objetiva do julgamento, diante do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional debatida, propõe-se a fixação da seguinte tese: "A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade" (RE 971959, j. 14/11/2018, publ. 31/07/2020).

Configurado, portanto, o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que foi imputado ao réu.

Mas em relação à imputação pelo crime do art. 340 do Código Penal, a pretensão punitiva não pode ser acolhida.

É certo que o filho do réu foi até uma base da Polícia Militar, onde comunicou à autoridade a falsa ocorrência de furto do veículo que fora envolvido no atropelamento em questão. Também é tranquilo que tal comunicação falsa de crime levou as autoridades a empreenderem atividades tendentes à localização do veículo, tanto que o a ocorrência foi noticiada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).

Todavia, não ficou suficientemente comprovada a participação do acusado nesse crime.

Com efeito, o acusado negou qualquer iniciativa quanto à falsa comunicação de crime, alegando ter essa comunicação sido obra exclusiva de seu filho, e as provas produzidas nos autos nada esclareceram a respeito do suposto envolvimento do réu na notícia inverídica que foi dirigida à Polícia Militar.

Então subsiste, em relação à imputação pelo crime do art. 340 do Código Penal, dúvida que milita em favor do acusado, em atenção ao princípio *in dubio pro reo*.

Nessas condições, impõe-se a parcial procedência da ação penal, condenando-se o réu pela prática dos crimes dos arts. 302, § 3º, e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e absolvendo-o da imputação relativa ao crime do art. 340 do Código Penal, por insuficiência de provas.

Passo à dosimetria das penas.

A conduta do réu não se mostrou de reprovabilidade excepcional, e diante disso, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão, pelo crime do art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, e de seis meses de detenção, pelo crime do art. 305 do mesmo Código.

Não há atenuantes e agravantes a serem consideradas, sendo importante registrar a impossibilidade de se aplicar a atenuante do art. 65, III, "d" do Código Penal, já que o réu não confessou, em momento algum, a autoria de qualquer dos crimes que lhe foram imputados.

Impõe-se a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, III do Código de Trânsito Brasileiro, porque o réu deixou de prestar socorro à vítima, embora lhe fosse possível fazê-lo sem risco pessoal. A propósito disso, as testemunhas ouvidas em juízo esclareceram que o réu chegou a parar seu veículo, mas retirou-se do local logo em seguida sem socorrer o ofendido, não tendo sido demonstrada qualquer animosidade contra ele no local do atropelamento. Isso exige a majoração da pena em 1/6 (um sexto) da pena pelo crime de homicídio culposo qualificado, que passa então a ser de cinco anos e dez meses de reclusão.

Tratando-se de infrações penais que resultaram de desígnios autônomos, as penas devem ser somadas, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em função da primariedade e da quantidade de pena aplicada, as privativas de liberdade serão cumpridas em regime inicial semiaberto (Código Penal, art. 33, § 2º "b").

Além disso, conforme preceitua o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, o acusado terá a habilitação do réu para dirigir veículo automotor suspensa ou proibida pelo prazo de dois meses e dez dias, quantidade que se determina pela aplicação dos mesmos critérios usados para a fixação da pena privativa de liberdade pelo crime de homicídio culposo.

É certo que a maior pena a ser imposta ao réu supera os quatro anos de prisão. Todavia, trata-se de crime culposo. Diante disso, e levando-se em conta a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis, não há o que possa impedir a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

Dessa forma, as sanção carcerária será substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo das penas substituídas; e em prestação pecuniária em favor dos familiares da vítima, no valor equivalente a dez salários mínimos nacionais, montante que se arbitra em atenção às graves consequências do crime.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar o réu APARECIDO DE ARRUDA, RG n. 8.546.111, com qualificação completa a fls. 36, a cumprir cinco anos e dez meses de reclusão e seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e à suspensão ou proibição para condução de veículos automotores pelo prazo de dois meses e dez dias, por infração aos arts. 302, §§ 1º, III, e 3º e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, c/c o art. 69 do Código Penal, substituindo-se as penas privativas de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo das penas substituídas, e em prestação pecuniária em favor dos familiares da vítima, no valor equivalente a dez salários mínimos nacionais.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas do processo, observada a gratuidade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu rol dos culpados, e oficie-se a autoridade de trânsito para os fins do art. 292 do Código de Trânsito Brasileiro.

Cumpra-se o disposto no art. 201, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Bauru, 09 de dezembro de 2022.

FÁBIO CORREIA BONINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA